رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٨٨٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٩٠٧ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١٦هـ

الموضوعات

غرامات - اتصالات وتقنية معلومات - اتصالات - عدم تقديم معلومات للجهة الإدارية - عدم تدوين وقائع المرافعة أمام اللجنة المختصة - الغاية من تسبيب القرار الإداري - عيب الشكل - القياس الأولوي - الاستئناس بسوابق قضائية.

مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ لقاء عدم تزويد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمعلومات المطلوبة - تدوين المرافعة أمام الجهات القضائية واللجان شبه القضائية من أهم الضمانات الأساسية لصحة ما تصدره من أحكام وقرارات، وقد أكدت على ذلك الأنظمة العدلية القديمة والحديثة - تضمن النظام أن اللجنة تصدر قرارها كتابةً مع بيان الأسباب التي بنت عليها القرار - اعتبار سرد وقائع المرافعة عنصر أساس من عناصر التسبيب، ومكوناً من مكوناته - الثابت أن القرار محل الدعوى خلا من تدوين وقائع المرافعة أمام اللجنة؛ مما يكون معيباً في شكله - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- المادتان (١٦٢، ١٦٤) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠هـ.

- المادة (٢٠٥) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.
- المادتان (١٠١، ١٦٣) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (١٨١) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (٢٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (٩٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بقرار وزير البرق والبريد والهاتف رقم (١١) وتاريخ ١٤٢٣/٥/١٧هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٧هـ إلى المحكمة الإدارية بالرياض جاء فيها: أن موكلته تتظلم من القرار الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات رقم (١٤٣٥/١٢٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، والمبلغ لموكلته بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٣هـ، والمتضمن تغريم موكلته بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لعدم تزويد الهيئة (المدعى عليها) بالمعلومات المطلوبة خلال المهلة المحددة، ذاكراً أن اللجنة خالفت

لائحة أعمالها بحيث يجب عليها أن تبلغ القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وفق المادة الثامنة من لائحة أعمال لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وأن الواجب عليها أن لا تخالف نصاً نظامياً بمعناه الموسع (نظام - لائحة..) أو قراراً تنظيمياً، وأن الغاية من صدور اللائحة هي ضبط أعمال اللجنة وتصرفاتها لضمان تحقيق تطبيق النظام. وبقيد صحيفة الدعوى دعوى إدارية وإحالتها للدائرة، نظرتها على النحو المبين في صحيفتها، وأكد وكيل المدعية على ما جاء في صحيفة الدعوى، كما قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جوابيةً عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أنه يتمسك بصحة ما جاء في القرار، وأن اعتراض المدعية هو اعتراض شكلي غير صحيح، ثم أورد وقائع المخالفة بشكل تفصيلي، وأنه يرد على ما ذكره وكيل المدعية عن مخالفة اللجنة لنص المادة (٨) من لائحة عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات لتبليغهم بالقرار بعد المدة المحددة (ثلاثين يوماً)، فإن ذلك غير صحيح لصدور لائحة عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٢-١٣٢-٢٠١٨) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١هـ، الموافق ٢٠١٨/٣/١٨م، أي بعد صدور القرار محل الدعوى بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، ذاكراً أن التأخر في التبليغ لا يؤدي إلى بطلان القرار؛ لأنه لا يغير نتيجة القرار، وقد نصت المادة (٥) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء"، وحيث إن الغاية من التبليغ بالقرار

قد تحققت، وهذه الغاية تتمثل في بلوغ العلم للمدعية بما صدر حيالها من قرار إداري فإن التبليغ يكون صحيحاً، خاتماً مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. وبعرض مذكرة ممثل المدعى عليها على وكيل المدعية، طلب أجلاً للرد. ولصلاحية الدعوى للحكم فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات رقم (١٤٣٥/١٢٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ المتضمن تغريم موكلته بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لعدم تزويد الهيئة المدعى عليها بالمعلومات المطلوبة خلال المهلة المحددة؛ فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣) الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية"، والمادة (٣٨) من نظام الاتصالات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٧هـ والتي نصت في فقرتها الخامسة على أن: "تصدر اللجنة قرارها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها

مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع"، وذلك باعتبار مقر المدعى عليها. وأما عن قبول الدعوى، فالقرار محل الدعوى صدر بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٣هـ، دون اعتراض من المدعى عليها، كما تقدمت بطلب قيد هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٧هـ؛ وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً؛ لإقامتها خلال المهلة النظامية المشار إليها في المادة (٣٨) من نظام الاتصالات والمشار إليها آنفاً. وأما عن موضوع الدعوى، فإنه من المستقر فقهاً وقضاءً أنه يجب أن يصدر القرار الإداري وفقاً للإجراءات التي رسمها المنظم، وقواعد الشكل في إصدار القرارات الإدارية، والتي تقوم كحاجز وموازن لجهات الإدارة في مجال القرارات الإدارية، فكما أن لجهة الإدارة السلطة التقديرية واستصحاب السلامة، فإن عليها أن تسلك السبيل الذي ترسمه الأنظمة واللوائح لإصدار تلك القرارات، ومعلوم أن المنظم عندما أوجب على جهات الإدارة الالتزام بالقواعد الشكلية للقرارات الإدارية فإنه يقصد حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء، وذلك بتجنيب الإدارة موطن الزلل والتسرع، فتقل بذلك القرارات الخاطئة. ولما كان تدوين المرافعة أمام الجهات القضائية واللجان شبة القضائية من أهم الضمانات الأساسية لصحة ما تصدره من أحكام وقرارات تفصل وتفض الأنزعة والخصومات؛ لذا عني المنظم

كثيراً بإيراد نصوص في الأنظمة العدلية توجب على من رفعت إليه المنازعة أن يكون حكمه مضمناً لوقائع وأسباب تكشف عن منطوق حكمه، وتحمله على نتيجته، ومن ذلك ما جاء في المادة (١٦٤) من نظام المرافعات الشرعية السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠هـ، والتي نصت على أنه: "بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود"، وجاء في المادة (١٦٢) من ذات النظام ما نصه: "بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بنـي عليها"، كما جاء في المادة (٢٠٥) من نظام الإجراءات الجزائية السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٢/٨/١٧هـ ما نصه: "يجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته... وملخصاً لما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع"، وجاءت الأنظمة العدلية حديثة الصدور مؤكدةً على وجوب تدوين المرافعة في إعلام الحكم، ومن ذلك ما جاء في المادة الأولى بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ بما نصه: "يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقةً بالدعوى منتجةً فيها جائزاً قبولها"، كما جاء في المادة (١٦٣) من ذات النظام ما نصه: "بعد قفل المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بنـي عليها"، وجاء في المادة (٢٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ما نصه: "يجب أن تودع في ملف الدعوى عند

النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الديوان"، وجاء في المادة (١٨١) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ما نصه: "تصدر المحكمة بعد الحكم صكاً مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما أستند إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى"، ومفاد ذلك أن توارد الأنظمة العدلية قديماً وحديثاً على التأكيد على هذا المعنى يبرز أن الحكم والقرار القضائي والذي هو عنوان الحقيقة وغاية تناضل الخصوم يجب أن يكون محرراً وكافياً بذاته، كاشفاً عن إحاطة المحكمة عن بصر وبصيرة بوقائع الدعوى ومجرياتها بشكل يكفل تشييد أسباب الحكم عليها، ولا يحوج قارئه إلى الرجوع إلى أوراق الدعوى، كما أن القضاء العدلي استقر في أحكامه على أن الإخلال بتلك الضمانة يسم الحكم بالقصور، وينحدر به إلى البطلان. لما كان ذلك وكان الخصم في دعوى الإلغاء هو القرار نفسه، وكان الواجب تأصيلاً على مبدأ اقتران المشروعية أن يعبر القرار بكل عناصر كينونته عن تلك المشروعية، فقد استدعى هذا أن يفحص القضاء الإداري قرار جهة الإدارة المطعون عليه أمامه فحصاً تاماً مستفيضاً يسبر فيه عناصره، ويتتبع اجتماعها، ويتطلب صحتها على النحو الذي يستظهر به شرعيته. وإذا كان ما سلف تقريره واجب التطبيق على الأحكام التي تصدرها الجهات القضائية والتي أنيط بها أصالةً الفصل في الخصومات التي ترتفع

أمامها؛ فإنه أولى بالانطباق والتطبيق على ما يصدر عن جهة الإدارة من قرارات قضائية جنس القرار الطعين؛ لأن الإدارة وهي في وضع استثنائي تصدر قراراً بالفصل في خصومة فإنها تباشر نشاطاً مغايراً لأنشطة وظيفتها الأصلية، تتقاطع مع ما يبرمه القضاء من أحكام بقيامها بالفصل في الخصومات والنزاعات، ولا يجوز للقضاء أن يميل بأي ذريعة عن إلغاء قرار جهة الإدارة إذا ما برز له وجه من أوجه عدم مشروعيته، سواء كان ذلك بطلب وإبراز من الطاعن، أو بفحص واستنباطٍ من القضاء من تلقاء نفسه، انطلاقاً من القاعدة المتفق عليها في قضاء الإلغاء أنه قضاء موضوعي يفصل في الطعن على المشروعية بقضاء يحتج به احتجاجاً مطلقاً على الكافة، وكل خلاف لهذا فهو إهمال للمبادئ والقواعد التي تأسس عليها بنيان قضاء الإلغاء. ولقد نصت المادة (٦/٩٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بقرار وزير البرق والبريد برقم (١١) وتاريخ ١٤٢٣/٥/١٧هـ المنظمة لعمل لجنة المخالفات لدى المدعى عليها على أنه: "تصدر لجنة المخالفات قرارها كتابةً مع بيان الأسباب التي بنت عليها القرار"، وغني عن البيان أن سرد الوقائع هو عنصر أساس من عناصر التسبيب، ومن قواعده الأساسية، ومكون من مكوناته، ومرحلة من مراحل صدوره، ومن ثم فليست الوقائع وفقاً للمفهوم العدلي بمعزل عن الأسباب، ولا منفكة عنه، حتى لا يرد للأذهان أن المنظم أوجب التسبيب دون ذكر الوقائع، ولا جرم أن اشتراط اللائحة تسبيب القرار هدفه وغايته الأسمى هو إظهار قيام اللجنة بعملها على الوجه الصحيح لتبتعد عن الريبة في استقامة أعمالها، وعدالة موازينها،

وعنايتها بتحقيق الضمانات الأساسية للأفراد أمام جزاءاتها العامة، ولتسلم من مظنة التحكم والتعسف، ويتسنى للقضاء أن يعمل رقابته على مشروعية القرار، ويتحقق من أنه مستخلص استخلاصاً واقعياً من أصول ووقائع ثابتة. وبما أن القرار محل الطعن تنكب ما رسمه النظام بخلوه من وقائع تحمله خلافاً للهدي السابق الذي كانت المدعى عليها تنتهجه في قراراتها الجزائية، بدعوى أن علم المدعية بوقائع الدعوى كافٍ عن ذكرها، فإن قرار المدعى عليها بصورته الحالية لا يستقيم مع ما سلف ذكره وتقريره؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغائه. وتشير الدائرة إلى أنها لم تخض في موضوع الدعوى، ولم تبحث ثبوت المخالفة من عدمها؛ لأنه قبل بحث ذلك عليها التأكد من شكل القرار ومدى صدوره سليماً يسّوغ بحثه من جهة صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار، ولا يخفى أن القضاء الإداري يراقب مشروعية القرار بشكل كامل من جهة اختصاص مصدره بإصداره، وقيامه على السبب الواقعي والمبرر له نظاماً، وسلامة تكييف الوقائع المؤدية لإصدار القرار، كما يراقب شكل القرار، ومدى توافقه مع صحيح أحكام النظام، وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وصحة الغاية التي يهدف منها، فمتى ما استوفى القرار تلك الأوصاف أصبح مشروعاً لا يناله أحد بتغيير، ومتى ظهر للقضاء مخالفة القرار لأي من تلك الأوصاف حكم بعدم مشروعيته، وأهدر الآثار النظامية المترتبة عليه؛ وعليه فإنه لا يمكن للقضاء النظر في موضوع القرار وهو لم يصدر بشكل نظامي؛ لأن في ذلك -سواءً في حال إلغائه أو صحته- إقرار بسلامة شكل القرار. وتأسيساً على ذلك فإنه يجب على الجهة الإدارية أن

تسبغ الصورة النظامية على قرارها حتى يتسنى للقضاء النظر في موضوعه، وقد انتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد هذا التوجه في عدد من الأحكام، منها على سبيل المثال لا الحصر الحكم (٦/٦٣١) لعام ١٤٣٥هـ الصادر بتأييد الحكم الابتدائي رقم (١٤٤/د/إ/٦) لعام ١٤٣٥هـ.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات رقم (١٤٣٥/١٢٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.